МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 06 дугаар сарын 30 № 07/18 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА Х.БАТ-ИРЭЭДҮЙ
ТАНАА

Нийслэлийн Шүд, эрүү нүүрний төвийн нэр бүхий ажилтнуудаас Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хуний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн тус төвийн эмч, эмнэлгийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт болон ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус төвийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтан, алба хаагчдаас санал асуулга, тайлбар авах, ганцаарчилан ярилцах, холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Нийслэлийн Шүд, эрүү нүүрний төвийн алба хаагчдад удирдах ажилтны зүгээс үзүүлэх ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийллийн үйлдэл нийтлэг шинжтэй болсон байна.

Комисс нийт ажилтан, алба хаагчдын 56 буюу 68,2 хувийг хамруулсан, ярилцлага судалгаа явуулахад санал асуулгад оролцсон ажилтнуудын 81 хувь нь ажлын байрны дарамтад өртдөг гэж хариулсан бөгөөд тэдний зүгээс дараах хэлбэрийн дарамтыг нийтлэгээр дурдаж байна. Үүнд: хэл амаар доромжлох, хараах, заналхийлэх, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах, албан тушаалын тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх, захирангуй өнгө аястай, үзэл бодлоо тулгасан харилцаа, хөдөлмөрийн гэрээнд үндэслэлгүй заалт тусгах (сард 9 сая төгрөгийн төлбөрт үйлчилгээ хийлгэх шаардлага тавих), төлбөртэй үйлчилгээний хувь тооцож цалингийн нэмэгдэл олгодгийг болиулах, "Чадахгүй бол дараагийн хүн бэлэн байгаа" гэх зэргээр сүрдүүлэх байдлаар дарамт үзүүлдэг байна. Эдгээр үйлдлийг хамгийн их үйлдэгч нь тус төвийн дарга Д.Долгормаа (71 хувь), эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Б.Эрдэнэсайхан (7 хувь), нягтлан бодогч Б.Тунгалаг (2 хувь), хүний нөөцийн ажилтан Ч.Урантүлхүүр (1 хувь) нарын зүгээс ийм үйлдэл гаргаж байгаа гэжээ.

Санал асуулгад оролцогчдын 94 хувь нь удирдлагын зүгээс ажилтнуудыг ялгаварлан гадуурхах үйлдлийг гаргадаг гэж хариулсан бөгөөд илэрх хэлбэрийн хувьд, биеийн гадаад төрх, эрүүл мэндийн байдал, боловсрол, нас, нийгмийн гарал, гэр бүлийн байдал (өрх толгойлсон, ганц бие) зэргээр ялгаварлах, нам, бүлгийн харьяалал гаргах зэргийг дурджээ. Мөн хувь хүний үзэмжээр дүгнэх, хууль бус шаардлагад (жишээ нь төлбөрт үйлчилгээний орлого бүрдүүлэх) нийцээгүй ажилтанд дарамт үзүүлэх, ажлаас халсан, цалин хөлсийг бүх ажилчдад шалтгаангүй бууруулах, байгууллагын өрийг ажилчдын цалингаар төлөх, ажлын хувцас,

150080061

хамгаалах хэрэгсэл олгохгүй байх, захиргааны шаардлага тавьсан ажилтныг ажлаас халах зэргийг дурджээ. Эдгээр зөрчлийг хэн үйлддэг талаар тодруулах асуулгад дарга Д.Долгормаа (67 хувь), эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Б.Эрдэнэсайхан (10 хувь), нягтлан бодогч Б.Тунгалаг (12 хувь), хүний нөөцийн ажилтан Ч.Урантүлхүүр (5 хувь) гэж нэрлэжээ. Комист авагдсан баримтаас үзэхэд 2025 оны 03 дугаар сард шинэчилсэн хөдөлмөрийн гэрээнд ажилтнуудтай тохиролцолгүйгээр төлбөрт үйлчилгээний хэмжээг нэг сард 8 сая төгрөг байхаар тогтоож үүрэг хүлээлгэсэн нөхцөл байдал илэрсэн бөгөөд энэ нь ажилчдаас илэрхийлж байсан санал, гомдол үндэслэлтэй болохыг харуулж байна.

Дээр дурдсан нөхцөл байдал нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан ялгаварлан гадуурхалт, хөдөлмөрийн хүрээний дармат, хүчирхийллээс ангид байх хүний эрхийг зөрчиж байгаа үйлдэл гэж үзнэ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2-т " Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно" гэж, мөн хуулийн арван зургаадугаар зүйлийн 4-т "... хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах эрхтэй. Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй" гэж, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас баталсан Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд тухайлбал, i/ цалин хөлсийг шударгаар тогтоох, аливаа ялгаваргүйгээр адил үнэлгээтэй хөдөлмөрт тэгш цалин хөлс олгох, чингэхдээ, тухайлбал, эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдээс доргүй хөдөлмөрлөх нөхцөлийг бий болгох, тэдний адил хөдөлмөрт нь тэгш цалин хөлс олгох, (b) аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон ажлын нөхцөлийг бүрдүүлэх" үүрэгтэй гэжээ. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дараах байдлаар дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно, мөн зүйлийн 7.1.2-т "хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаах", мөн зүйлийн 7.1.3. "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх", мөн хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1 дэх хэсгийн "Хөдөлмөрийн гэрээнд өөрчлөлт оруулахдаа ажил олгогч ажилтантай харилцан тохиролцоно" гэж заасныг зөрчсөн байна.

2. Ажилтан, алба хаагчдад үндэслэлгүйгээр нэмэгдэл цалин хөлс олгох, эсхүл хасах, цалин хөлснөөс хуульд заасан үндэслэл журмаас гадуур шимтгэл, татвар, нөхөн төлбөр авах нь хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчих, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт үүсгэхэд хүргэдэг бөгөөд ийм үйлдэл гаргасан байна.

Тус төвийн 2024 оны 01 дүгээр сараас 12 дугаар сар хүртэл, 2025 оны 01 дүгээр сараас 2025 оны 04 дүгээр сар хүртэл цалин олгох хүснэгт, ажилтнуудын цагийн бүртгэлээс түүвэрлэн дүн шинжилгээ хийхэд, илүү цаг ажилласан ажилтанд тухайн сард нөхөн амруулаагүй, мөн цалин хөлсийг олгоогүй, харин цагийн бүртгэлд илүү цагийн бүртгэлгүй хүмүүст илүү цаг бодож олгосон, ажилласан хоног цагийн бүртгэлээс илүү хоногоор бодсон, цалин хөлсийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв тооцоолоогүй, хяналт хангалтгүй, нягтлан бодох бүртгэлд зөрүүтэй тусгасан зөрчлүүд тогтоогдож байна. Комисст авагдсан баримтад 2024 оны 05 дугаар сарын цагийн бүртгэлээр Б.Эрдэнэсайхан 3.52 цаг илүү ажилласан гэж бүртгэгдсэн боловч цалин олгох хүснэгтээр 20 цаг, Ч.Урантүлхүүр 0 цаг илүү ажилласан гэж бүртгэгдсэн боловч цалин олгох хүснэгтээр 20 цаг илүү ажилласан гэж тооцон илүү цагийн хөлс олгожээ. Түүнчлэн 2024 оны 06 дугаар сарын цагийн бүртгэлээр Т.Мичидмаа 26 цаг илүү ажилласан гэж бүртгэгдсэн боловч 80 цаг, Ч.Саранчимэг 10 цаг 32 минут илүү

ажилласан гэж бүртгэгдсэн боловч 80 цаг, Б.Номинцэцэг 11 цаг илүү ажилласан гэж бүртгэгдсэн боловч 60 цаг, О.Нандинцэцэг 28 цаг илүү ажилласан гэж бүртгэгдсэн боловч 80 цаг, Г.Улзмаа 1 цаг илүү ажилласан гэж бүртгэгдсэн боловч 45 цаг илүү ажиллсан гэж цалин олгох хүснэгтээр бодож олгожээ. Ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагаар "...дарга Д.Долгормаа төсвийн мөнгийг цалин урамшуулал нэрээр олгож, тухайн ажилтан албан хаагчдаас бэлэн мөнгөөр гаргуулан авдаг..., Захиргааны чиг үүрэгтэй зарим ажилтанд илүү цагийн цалин хөлс цалингийн дансаар олгоод олгосон мөнгөө бэлнээр буцааж авдаг, мөн сагсан бөмбөгийн тэмцээнд амжилттай оролцсон гээд үндсэн цалинтай тэмцэх хэмжээний мөнгөн дүнгээр шагнаж урамшуулан, шагналын мөнгөнөөс 410.000 төгрөгийг бэлнээр авсан" гэж дурджээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 4-т "...шударгаар цалин хөлс авах эрхтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2 дахь хэсгийн 43.2.1-т "гүйцэтгэсэн ажил үүрэгт нь тохирсон цалин хөлсийг тогтоосон хугацаанд ажилтанд олгох", мөн 104 дүгээр зүйлийн 104.7 дахь хэсэгт "Хууль тогтоомжийн дагуу олговол зохих цалин хөлс, олговрыг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тогтоосон хугацаанд нь олгоогүй, эсхүл хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн гэрээгээр тогтоосноос доогуур хэмжээгээр олгосон бол буруутай этгээдэд энэ хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ", мөн 109 дүгээр зүйлийн 109.1 дэх хэсэгт "Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно" гэж тус тус заасныг зөрчижээ.

3. Тус төвийн дарга Д.Долгормаа болон бусад удирдах ажилтны зүгээс ажилтнуудыг хуульд заасан үндэслэл журмаас гадуур албан тушаал бууруулах, ажлаас чөлөөх, үндэслэлгүйгээр сахилгын шийтгэл оногдуулах, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байх, дүр эсгэж биелүүлэх, дахин ажлаас халах байдлаар хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж ажлын байрны дарамт учруулах зөрчил тогтоогдсон бөгөөд цаашид ийм зөрчил гарах эрсдэл хэвээр байна.

Ганцаарчилсан ярилцлагад оролцсон ажилтан, ажил албан хаагчдын зүгээс "Д.Долгормаа даргын зүгээс ажлаас хална гэж байнга сүрдүүлдэг, хууль ёсны шаардлага тавьсан, үзэл бодлоо илэрхийлсэн ажилтныг ажлаас үндэслэлгүйгээр халдаг, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлдэггүй, ажилд нь эргүүлэн томилох шийдвэрийг түр хугацаанд биелүүлж, өөр шалтгаанаар дахин богино хугацаанд халдаг" гэж дурдсан бол санал асуулгад оролцсон ажилтнуудын 81 хувь нь удирдлагын зүгээс үзэл бодлоо илэрхийлсэн, хууль ёсны шаардлага тавьсан ажилтанд дарамт учруулах, хална гэж сүрдүүлдэг гэжээ.

Тус төвийн Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Б.Дэлгэржаргалыг 2022 оноос хойш удаа дараа хууль бусаар албан тушаалаас нь чөлөөлсөн, тухайн хүнийг шүүхийн шийдвэрээр эргүүлэн ажилд нь томилох шийдвэр гарч албан тушаалд томилсон боловч дахин ажлаас халсан нь Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 101/ШШ2023/00419 дугаар шийдвэр, 2023 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 101/ШШ2023/04512 дугаар шийдвэр, мөн Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 210/МА2024/00062 дугаар магадлалаар тогтоогдож байна. Мөн цахим бүртгэлийн ажилтан Д.Сансар Нийслэлийн Шүд эрүү нүүрний төвд 2006-2016 онд Даргын туслах, нарийн бичгийн дарга, 2013-2024 онд Хүний нөөцийн менежерээр нийт 18 дахь жилдээ тогтвор сууршилтай ажиллаж байсан. Гэтэл тус төвийн даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Д.Сансарыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх, сэлгэн ажиллуулах тухай" Б/137 дугаар тушаалаар тус төвийн Санхүү бүртгэлийн албанд цахим бүртгэлийн ажилтнаар томилсон. Энэхүү тушаалд зааснаар Хүний нөөцийн менежерийн ажлаас чөлөөлж, цахим бүртгэлийн ажилтан

болгон албан тушаал бууруулж, надтай тохиролцоогүй, ажлын байр сэлгэж байгаа нь эрх зүйн байдлыг дордуулсан, хүний нөөцийн менежерээр ажиллах хугацаанд НШЭНТ-ийн даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ний өдрийн "Д.Сансарт ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай" Б/155 дугаар тушаалаар 2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ажлын шаардлагаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажлын байранд ажил хавсран гүйцэтгүүлсэн, үндсэн ажлаа хийхийн зэрэгцээ ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны албан тушаалыг хавсран гүйцэтгэхдээ хариуцсан ажлаа 100 хувь гүйцэтгэсэн ба ажлын бус цагаар ч ажиллаж ачаалал үүрэн ажил үүргийг гүйцэтгэн нэмэгдэл хөлсөө авсан. Гэтэл хийсэн ажлыг минь үгүйсгэн хавсран ажилласан хугацааны мөнгийг буцаан татах шийдвэр ирүүлж байгаа нь дарамт учируулж байна" гэх тайлбарыг Комисст ирүүлсэн.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1 дэх хэсэгт "Талууд харилцан тохиролцож хөдөлмөрийн гэрээнд өөрчлөлт оруулж болно", мөн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх хэсэг "Ажил олгогч ажилтантай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр аж ахуйн нэгж, байгууллага дотроо, харьяа нэгж, салбарын хооронд дараах үндэслэлээр ажилтныг гурван жил хүртэл хугацаагаар сэлгэн ажиллуулж болно", Нийслэлийн шүд эрүү нүүрний төвийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 11.3.1 дэх заалт "Ажилтантай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлд заасан үндэслэл, журмын дагуу орлогч дарга, харьяа алба, тасгийн дарга, эрхлэгч нарын саналыг үндэслэн төвийн даргын тушаалаар ажилтныг сэлгэн ажиллуулна" гэж заасан зохицуулалтыг тус тус зөрчсөн байна.

4. Нийслэлийн Шүд, эрүү нүүрний төв нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалах үүргээ биелүүлээгүй, хууль тогтоомж, стандарт зөрчиж, ажилчдад эрүүл, аюулгүй ажлын байр бүрдүүлээгүй байна.

Ажлын хэсэг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр тус төвийн эмч, эмнэлгийн ажилтан, албан хаагчдын ажлын байрны орчин нөхцөлтэй танилцсан. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар холбогдох засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсэн, дээврийн хучилтыг сайжруулж, бороо уснаас хамгаалсан, дотоод орчныг сайжруулах чиглэлээр зохих арга хэмжээ авч байсан нь сайшаалтай байлаа. Гэсэн хэдий ч эмнэлгийн зориулалтаар баригдаагүй барилгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа, орчны гэрэлтүүлэг муу, гадна талын шилэн пасад, цонх мултарч гадагшаа ундаг, эмнэлгийн шуурхай тусламжийн үед ашиглах тээврийн хэрэгсэлийн зогсоолын хүртээмж, гадна орчны тохижилт муу, хөгжлийн бэхшээлтэй хүн үйлчилгээ авахад тохиромжтой орчин бүрэн бүрдээгүй байдалтай байна. Шүдний техникчийн лаборатори буюу хиймэл шүдний 20м2 өрөөнд 6 шүдний техникч ажиллаж байна. Тус өрөө нь ажлын байрны галын аюулгүй байдал хангагдаагүй барилга болон тоног төхөөрөмжийн цахилгааны утас ил орооцолдсон байдалтай, агааржуулах систем ажиллахгүй, амралтын болон хоол бэлтгэх өрөө эрүүл ахуйн шаардлага стандарт нйицээгүй, тоосжилттой орчинд ажилчид ажиллаж байлаа. Энэ нь Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392 : 2013, Нийслэлийн шүд эрүү нүүрний төвийн бүтэц үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага стандарт CS11-0395:-ын 15.3.4 дэх заалт "Хиймэл шүдний өрөө 1 техникчтэй бол 10м2, нэмэлт техникч тус бүрт 4м2 талбайтай байна" гэж заасан шаардлагыг хангахгүй байна .

Ажын байрны орчин нөхцөлийн талаар санал асуулгад оролцсон ажилтан, алба хаагчдын 67 хувь нь ажлын байрны таатай нөхцөлөөр хангагдаагүй, тухайлбал, хоолны болон амралтын өрөө байхгүй, ажлын орчин хүйтэн, эмнэлэг зориулалтын бус барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг, хэрэггүй засвар үйлчилгээнд төсөв их зарцуулдаг, бараа материалын хангалт муу гэж үзжээ. Шүдний техникч нартай хийсэн ярилцлагаар "манай тасгийн ажилтан албан хаагчдад ажлын хувцас олгоогүй 2-3 жил болж байна, 2022 оноос хойш бид өөрсдийн цалин хөлснөөс ажлын хувцсаа авч өмсөж байна" гэж дурдсан болно. Үүнтэй холбоотойгоор холбогдох баримтад дүн шинжилгээ хийхэд ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж мөрдүүлээгүй, хувцас олгосон баримт, тэмдэглэл хөтлөгдөөгүй байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 120 дугаар зүйл 120.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч ажилтныг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт хангасан хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлөөр хангах үүрэгтэй". Мөн хуулийн 5.1 дэх хэсэгт 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 дэх заалт, мөн хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус зөрчиж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалах үүргээ биелүүлээгүй, хууль тогтоомж, стандарт зөрчиж, ажилчдад эрүүл, аюулгүй ажлын байр бүрдүүлээгүй байна.

5. Тус байгууллага ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт бэлгийн дарамтын талаарх гомдол мэдээлэл хүлээн авах хайрцаггүй, мэдээллийн самбарт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын тухай мэдээлэл, зурагт хуудас, зөвлөмжийг байршуулаагүй, .. Ажлын хэсэг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр тус төвийн эмч, эмнэлгийн ажилтан, албан хаагчдын ажлын байрны орчин нөхцөлтэй танилцахад байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг татан шалгахад 2024 оны 06 дугаар сарын 17 өдрийн А/30 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар 21 зүйлтэй баталсан боловч гомдол мэдээлэл хүлээн авах тусгайлсан зохицуулалтгүй байна. Санал асуулгад оролцогчдын 45 хувь нь "ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдаж, дарамтад өртсөн талаар дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагад гомдол гаргахаар шийдвэрлэдэггүй, хэнд хандхаа мэддэггүй" гэж тайлбарлаж байгаа нь ажил олгогч үүргээ биелүүлээгүй, ажилтны гомдол гаргах эрхийг хангаагүй гэж дүгнэж байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт "...Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй", мөн хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт "хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан.

6. Нийслэлийн Шүд, эрүү нүүрний төв нь ажилтан, алба хаагчдын амрах, хооллох нөхцөлийг бүрдүүлээгүй, амрах, хооллох завсарлгаа авах боломжийг хязгаарлсан байна. Тус төвийн ажлын байр болох 5 давхар барилга байгууламжид 86 ажилчдад зориулсан цайны газар, хоол бэлтгэлийн үйлчилгээ байхгүй, 5 давхарт цайлах 2м2 өрөөтэй, түүнд ширээ сандал байгаа боловч хүрэлцээ муу, ажилтан албан хаагчид тухтай хооллох боломжгүй нөхцөлтэй байна. Ганцаарчилсан ярилцлагаар "...Өмнө нь ажиллаж байсан дарга цайны цагтай ажиллуулдаг байсан, Д.Долгормаа дарга ирээд цайны цаггүй болгосон. Манай байгууллагад цайны газар болон амралтын өрөө байдаггүй, цайны өрөө байдаггүй болохоор хааяа сул өрөөндөө хоол хийхээр Д.Долгормаа дарга бид нарыг "муусайн балиар юмнууд өөрсдөө ийм муухай үнэртэй юм байж давхар хоолны үнэр гаргалаа" гэж загнадаг. Гадуур гарч хооллох гэхээр цайны цаг байхгүй болохоор ажил тасалсанд тооцогддог, энэ талаар хууль ёсны шаардлага тавихаар тоодоггүй гэж 42 албан хаагч нийтлэг байдлаар дурдаж байна. Дээрх нөхцөл байдал нь Монгол улсын Үндсэн хуулийн

арван зургадугаар зүйлийн 4-т "...хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, ...амрах,эрхтэй" гэж, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт 7 дугаар зүйлд оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд тухайлбал: (d) **"амрах,** зав чөлөөтэй байх, ажлын цагийг зохистойгоор хязгаарлах..." гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлийн 94.1 дэх хэсэгт "Ажилтанд амрах, хооллоход нь зориулан завсарлага олгоно", мөн зүйлийн 94.3 дахь хэсэгт "Амрах, хооллох завсарлага эхлэх, дуусах цаг, үргэлжлэх хугацааг хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтооно, Өдрийн хооллох завсарлага нэг цагаас багагүй байна", мөн зүйлийн 94.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил үүргийн онцлогоос шалтгаалан хооллох завсарлага авах боломжгүй ажилтныг ажлын байранд нь хооллох бололцоогоор хангах бөгөөд уг хугацааг ажилласан цагт тооцно" гэж тус тус заасныг зөрчсөн байна.

7. Тус төвийн хөдөлмөрийн дотоод журамд дээрх зохицуулалт тусгагдаагүй, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр баримтлах бодлого, хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр тодорхой ажил хийгдээгүй, байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийг байгуулаагүй байна. Санал асуулгад оролцогчдын 83 хувь нь тухайн байгууллагад "Хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжилт хангалтгүй гэж хариулсан байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.3 дахь хэсэг, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.7 дахь хэсэгт заасан ажилтны ажил, амьдралын зохистой тэнцвэрийг хангах, хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлэх үүргээ биелүүлээгүй байна.

8. Нийслэлийн Шүд, эрүү нүүрний төв нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэх талаар сургалт, мэдээлэл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүргээ биелүүлээгүй байна. Санал асуулгад оролцсон ажилтан, алба хаагчдын 78 хувь нь сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн чиглэлээр ямар нэгэн сургалт, соён гэгээрлийн арга хэмжээнд хамрагдаагүй гэж хариулжээ. Мөн холбогдох баримтыг татан үзэхэд 2023, 2024 оны байгууллагын ажилчдад мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар сургалт явуулсан мэдээлэл тусгагдаагүй байна. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсгийн 1-т "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах", мөн хэсгийн 2-т "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх", мөн зүйлийн 5 дах хэсгийн 1-т "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах" гэж заажээ.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн харилцаанд хуулийг нэг мөр хэргжүүлэх, ажилтан, алба хаагчдыг албан тушаалд дэвшүүлэх, бууруулах, сэлгэн ажиллуулах, цалин урамшуулал олгох, сахилгын хариуцлага тооцохдоо Төрийн албаны тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад хуульд заасан үндэслэл журмыг баримтлан хуульд дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангаж ажиллах арга хэмжээ авах;

2. Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан эмнэлгийн туслаж үйлчилгээ авах эрх ба төлбөртэй тусламж үйлчилгээний зохист харьцааг тогтоож, тус төвөөс төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлж орлогын эх үүсэр бүрдүүлж буй өнөөгийн үйл ажиллагаан нь хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд дотоод хяналт шалаглт хийж, үр дүн, авсан арга хэмжээний талаар мэдээлэл ирүүлэх;

3. Ажилтанд хуульд заасан үндэслэл журмаас гадуур цалин хөлс олгож давуу байдал тогтоох, цалин хөлсийг шууд болон шууд бусаар эргүүлэн төвлөрүүлэх, цалин хөлсийг цаг тухайд олгож хэвших, ажилтны нэмэлт орлого олох боломж, дээд хязгаарыг ажилтантай тохиролцож, хүний хөдөлмөрлөх бие физологийн чадамжид тохируулан шийдвэрлэж байх;

4. Нийслэлийн Шүд, Эрүү нүүрний төвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол 13381-д байрлах 5 давхар эмнэлгийн зориулалтын бус барилгад хяналт шалгалт хийж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зориулалт, стандарт бүрэн нийцүүлэх арга хэмжээ авах;

5. Нийслэлийн Шүд, Эрүү нүүрний төвийн хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж, дараах зохицуулалтыг тусгаж мөрдүүлэх. Үүнд: Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлэх, ажилтанд амрах, хооллоход зориулсан завсарлага олгох, уг завсарлагын эхлэх, дуусах цаг, үргэлжлэх хугацааг тодорхой зааж өгөх, ажил үүргийн онцлогоос шалтгаалан хооллох завсарлага авах боломжгүй ажилтныг ажлын байранд нь хооллох бололцоогоор хангах, энэ хугацааг ажилласан цагаар тооцох тухай зохицуулалтыг оруулах, амралт, хоолны завсарлагын зохицуулалт нь бүх ажилтан, албан хаагчид тэгш, ялгаварлалгүй хамаарах нөхцөлийг бүрдүүлэх, амралт, хоолны өрөө, орчин нөхцөл, хэрэглэгдэхүүнийг эрүүл ахуйн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын шаардлага хангасан байх тухай зохицуулалтыг тусгах.

6. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд нийт ажилтан, албан хаагчдад хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалтын хөтөлбөр боловсруулж батлах, тус хөтөлбөрөөр нийт удирдах бүрэлдэхүүнд болон ажилтнуудад сургалт зохион байгуулж үр дүнг тооцож хэвших;

7. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалт, мөн хуулийн 120 дугаар зүйл Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад тус тус заасны дагуу эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын ажиллах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч, шаардлагатай төсөв санхүүжилтийг шийдвэрлэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон холбогдох стандарт, шаардлагад нийцсэн хувцас, ажлын техник хэрэглэлээр хангах арга хэмжээ авах;

8. Ажилтан, түүний төлөөллөөс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмыг батлан мөрдүүлэх, бүртгэл хөтлөх, гомдлыг цахим шуудан, ердийн шуудан, санал хүсэлтийн хайрцагаар дамжуулан хүлээн авч, шийдвэрийн хариуг албан ёсоор гомдол гаргачид мэдэгдэх зохицуулалтыг нарийвчлан журамжлах, хариуцсан алжилтныг томилж ажиллуулах;

9. Ажил олгогч нь ажил, амралтын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцөл хэрэглэх зэргээр ажилтны ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах замаар ажилтны хүүхдэд ээлтэй, хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлж, ажлын байранд хүүхдийн өрөөг тохижуулах;

10. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхах, дарамт, хүчирхийллийг хориглох заалтыг хэрэгжүүлээгүй Нийслэлийн Шүд эрүү нүүрний төвийн дарга Д.Долгормаад холбогдох хуульд заасны дагуу хариуцлага тооцох, цаашид хөдөлмөрийн харилцааны зөрчил гаргасан удирдах ажилтан, бусад ажилтанд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх соёл, үйл ажиллагааг хэвшүүлэх;

Шаардлагыг Нийслэлийн Шүд эрүү нүүрний төвийн нийт эмч, ажилтан албан хаагчдад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 40 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", мөн зүйлийн 28.5 дахь хэсэгт заасны даагуу хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн, авсан арга хэмжээг олон нийтэд мэдээлэх болно.

Хувийг Эрүүл мэндийн сайд Ж.Чинбүрэн болон гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД